

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

Đấu giá cho thuê mặt bằng, địa điểm kinh doanh dịch vụ trông xe đạp, xe máy, ô tô cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân.

(Kèm theo Quyết định số: 31 /QĐ-TTĐG ngày 27/3/2025 của Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai)

Điều 1. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá

1. Tài sản đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền sử dụng và khai thác mặt bằng làm dịch vụ trông giữ xe cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, diện tích sử dụng 450 m². Vị trí: Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: SN 299, đường Cách Mạng Tháng Tám, TT. Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Thời gian cho thuê: 03 (ba) năm.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng - Địa chỉ: Số 299, đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá

1. Giá khởi điểm: 990.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi triệu đồng chẵn)/03 năm thuê (Giá khởi điểm đấu giá nêu trên đã bao gồm thuế VAT, nhưng chưa bao gồm các chi phí phát sinh trong quá trình vận hành, hoạt động, người trúng đấu giá phải nộp theo quy định hiện hành).

2. Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: 200.000 đồng / 01 hồ sơ;

3. Tiền đặt trước: 198.000.000 đồng / 01 hồ sơ.

4. Bước giá: Tối thiểu 3.000.000 đồng cho một lần trả giá;

Điều 3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan

Từ ngày 31/3/2025 đến hết ngày 02/4/2025 (*trong giờ hành chính*), khách hàng liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai - Phía sau trụ sở làm việc Khối 6) để được hướng dẫn.

Điều 4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

Bắt đầu từ ngày 28/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025 (*trong giờ hành chính*) tại Phòng hành chính - Tổng hợp của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai.

Điều 5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước

1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Bắt đầu từ ngày 28/3/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/4/2025.

2. Địa điểm nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản số: **0681080588888** của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai mở tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt - Chi nhánh Lào Cai (Số 501, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Hình thức nộp: Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản.

*** Lưu ý khi khách hàng nộp tiền đặt trước cần ghi rõ:**

- Nội dung nộp: Người nộp (*Họ và tên*) Nộp tiền đặt trước đấu giá thuê mặt bằng kinh doanh - Trường hợp nộp tiền hộ phải ghi rõ nộp thay cho ai (Người cùng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước hộ cho nhau);

- Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Điều 6. Đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Là tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật và phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Tại thời điểm nộp hồ sơ, yêu cầu cung cấp chứng chỉ về quy tắc ứng xử chung, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử trong ngành y tế (Theo quy định tại Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện).

- Có bản cam kết thực hiện cung cấp dịch vụ trông giữ xe khi trúng đấu giá gồm một số nội dung chính như sau: Về đội ngũ người lao động có đủ sức khỏe để thực hiện trông giữ xe; Niêm yết giá công khai; Về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, phòng chống cháy nổ; Vệ sinh môi trường.

- Thực hiện quy tắc giao tiếp, ứng xử đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và khách đến bệnh viện làm việc và cam kết không được chuyển nhượng lại cho người khác thuê.

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

*** Khi nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tổ chức, cá nhân phải có đủ các giấy tờ sau:**

a) Đối với tổ chức:

- Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*mẫu do Trung tâm phát hành*) ;
- Căn cước công dân/căn cước của người đại diện (*Bản sao có chứng thực*);
- Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (*Bản sao có chứng thực*)

- Có chứng chỉ về quy tắc ứng xử chung, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử trong ngành y tế (Theo quy định tại Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện).

- Có bản cam kết thực hiện cung cấp dịch vụ trông giữ xe khi trúng đấu giá gồm một số nội dung chính như sau: Về đội ngũ người lao động có đủ sức khỏe để thực hiện trông giữ xe; Niêm yết giá công khai; Về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, phòng chống cháy nổ; Vệ sinh môi trường; Thực hiện quy tắc giao tiếp, ứng xử đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và khách đến bệnh viện làm việc và cam kết không được chuyển nhượng lại cho người khác thuê.

b) Đối với cá nhân, hộ gia đình:

- Có Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (*mẫu do Trung tâm phát hành*);

- Căn cước công dân/căn cước (*Bản sao có chứng thực*);

- Có chứng chỉ về quy tắc ứng xử chung, kỹ năng giao tiếp và quy tắc ứng xử trong ngành y tế (Theo quy định tại Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện).

- Có bản cam kết thực hiện cung cấp dịch vụ trông giữ xe khi trúng đấu giá gồm một số nội dung chính như sau: Về đội ngũ người lao động có đủ sức khỏe để thực hiện trông giữ xe; Niêm yết giá công khai; Về bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, phòng chống cháy nổ; Vệ sinh môi trường; Thực hiện quy tắc giao tiếp, ứng xử đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và khách đến bệnh viện làm việc và cam kết không được chuyển nhượng lại cho người khác thuê.

*** Lưu ý:** Mỗi hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá; một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

Điều 7. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 17/4/2025 tại Phòng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai (Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá

1. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có quyền:

- Được tham khảo thông tin liên quan đến tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và pháp luật khác có liên quan;

- Được giải thích, hướng dẫn những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá;

- Nhận Chứng từ nộp khoản tiền đặt trước (*Tại Ngân hàng nơi nộp*);

- Được uỷ quyền cho người khác thay mình tham gia đấu giá. Người uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền cho người được uỷ quyền. Việc uỷ quyền thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Sau khi kết thúc cuộc đấu giá tài sản người tham gia đấu giá không trúng đấu giá được nhận lại khoản tiền đặt trước trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, trừ trường hợp quy định tại Điều 12 Quy chế này ;

2. Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Có mặt đúng giờ để tham gia trả giá tại cuộc đấu giá; trường hợp vì lý do bất khả kháng không thể có mặt tham gia trả giá phải thông báo ngay cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, nêu rõ lý do;

- Khi đến tham gia đấu giá phải xuất trình Giấy Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ; Giấy uỷ quyền tham gia đấu giá (đối với người được người khác uỷ quyền tham gia đấu giá)

- Thực hiện nghiêm túc Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai ban hành, quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá

1. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có các quyền sau đây:

- Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;

- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- Ký Biên bản đấu giá tại cuộc đấu giá;

- Ngay sau khi cuộc đấu giá kết thúc người trúng đấu giá phải ký Biên bản đấu giá tại cuộc đấu giá; sau đó người trúng đấu giá phải ký kết Hợp đồng thuê mặt bằng, địa điểm kinh doanh với Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Thắng theo quy định;

- Người trúng đấu giá phải nộp tiền thuê theo thời hạn được hai bên thỏa thuận tại Hợp đồng thuê;

- Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trình tự, nguyên tắc đấu giá, hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Trình tự, nguyên tắc đấu giá tài sản:

- Mở đầu cuộc đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan (nếu có); công bố danh sách người tham gia đấu giá; điểm danh để xác định người tham gia đấu giá; phát mã số biên trả giá cho người tham gia đấu giá; phổ biến quy chế cuộc đấu giá, thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, hướng dẫn cách trả giá và trả lời các câu hỏi của người tham gia đấu giá (nếu có).

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo Phương thức trả giá lên. Tài sản chỉ được đấu giá khi có từ hai người trở lên đăng ký tham gia đấu giá.

a) Việc trả giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Người tham gia đấu giá, tại cuộc đấu giá tài sản được phát biên để trả giá.
- Người tham gia đấu giá phải trả giá là giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả theo bước giá tối thiểu đã quy định (khách hàng phải cộng thêm từ bước giá tối thiểu trở lên, tùy thuộc khả năng tài chính của khách hàng);
- Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;
- Sau khi nhắc lại ba lần giá cao nhất đã trả và cao hơn giá khởi điểm (mỗi lần cách nhau khoảng 30 giây) mà không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

b) Các trường hợp khác:

- Trường hợp tại cuộc đấu giá nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá thì cuộc đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của người trả giá liền kề trước đó.
- Trường hợp sau khi đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại cuộc đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì cuộc đấu giá không thành.

Điều 11. Các trường hợp bị tước quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép Đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 12. Xử lý tiền đặt trước

- Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá mà trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị tước quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản;

d) Rút lại giá đã trả hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 50 Điều 51 của Luật đấu giá tài sản.

* Tiền đặt trước quy định tại Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá.

Điều 13. Giải quyết vướng mắc

Mọi vướng mắc liên quan đến tài sản đấu giá nêu trên, khách hàng tham gia đấu giá trao đổi trực tiếp hoặc điện thoại theo địa chỉ sau :

Tổ chức đấu giá tài sản : **Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai**

Địa chỉ: Tổ 05, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
(*Phía sau trụ sở làm việc Khối 6*).

- Ông : Phạm Ngọc Nghĩa - Giám đốc

Số điện thoại : **0214.3663.168 - 0912. 065. 577**

- Ông: Lương Đức Thắng - Đấu giá viên

Số điện thoại : **0214.3824. 914 - 0975. 066. 848**

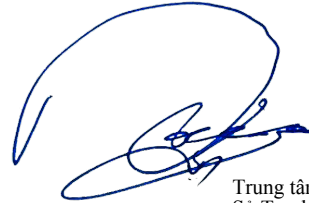
Quy chế này cung cấp cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản đã được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thông báo.

Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá cần nghiên cứu rõ các nội dung trong Quy chế, nếu có điểm nào chưa rõ, chưa hiểu cần hỏi ngay trực tiếp cán bộ

của Trung tâm để được hướng dẫn trước khi quyết định nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tài sản nêu trên.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai không chịu trách nhiệm về những hậu quả có thể xảy ra đối với những khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản, do không biết hoặc không hiểu rõ những quy định trong Quy chế này./.

GIÁM ĐỐC



Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
Sở Tư pháp, Tỉnh Lào Cai
28-03-2025 11:23:57 +07:00